

PROCESSOS HISTÓRICOS MEMORIAL TJDF T

CASO OSCAR NIEMEYER | PROCESSO

24371/1965

TIPO

Ação Penal Pública

VARA

2ª Vara de Delitos de Trânsito de Brasília
4ª Vara Criminal de Brasília (redistribuição)

PARTES

Oscar Niemeyer
José Chagas Gomes

IMPORTÂNCIA HISTÓRICA

Oscar Niemeyer, arquiteto brasileiro, responsável pela construção dos principais prédios da nova capital, Brasília, como o Congresso Nacional, o Palácio da Alvorada, a Praça dos Três Poderes e a Catedral de Brasília, entre outros.

CASO OSCAR NIEMEYER

Em 22 de março de 1965, por volta das 22h30min, na Avenida W3 Sul, na altura da quadra 512, sentido Rodoviária do Plano Piloto, um fusca atropelou um ciclista, que faleceu horas depois devido aos ferimentos e fraturas sofridas no acidente. A vítima chamava-se José Chagas Gomes e o motorista do veículo era Oscar Niemeyer. Inicialmente, o inquérito policial apontou imprudência do motorista que “rodava em velocidade inadequada” e que por desatenção não percebeu o ciclista vindo na direção contrária à do veículo. Oscar Niemeyer foi, então, enquadrado no artigo 121, § 3º, do Código Penal (homicídio culposo, quando não há intenção de matar). Depois, a perícia do Instituto Nacional de Criminalística apontou o “comportamento do ciclista” como “causa determinante do acidente” por “conduzir o veículo na contra mão da direção” e “com o farol de sua bicicleta apagado”. Ainda, os médicos que atenderam a vítima atestaram posteriormente que ele apresentava “hálito etílico”.



Fotos: [1] W3 sul em 1965 e [2] Oscar Niemeyer em frente à construção da Catedral de Brasília

PROCESSOS HISTÓRICOS MEMORIAL TJDF T

CASO OSCAR NIEMEYER | PROCESSO

24371/1965

TIPO

Ação Penal Pública

VARA

2ª Vara de Delitos de Trânsito de Brasília

4ª Vara Criminal de Brasília (redistribuição)

PARTES

Oscar Niemeyer

José Chagas Gomes

IMPORTÂNCIA HISTÓRICA

Oscar Niemeyer, arquiteto brasileiro, responsável pela construção dos principais prédios da nova capital, Brasília, como o Congresso Nacional, o Palácio da Alvorada, a Praça dos Três Poderes e a Catedral de Brasília, entre outros.

NO TJDF T

O processo tramitou primeiramente na 2ª Vara de Delitos de Trânsito, depois foi redistribuído pela Vice-Presidência do TJDF T para a 4ª Vara Criminal de Brasília. Atuaram neste processo os Juízes Maria Carmem Henriques Ribeiro de Oliveira, Dirceu de Farias e Sebastião Rios Correa. O processo transitou em julgado em 5/8/1969.

AS PARTES

Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares

Filho nasceu no Rio de Janeiro, em 15 de dezembro de 1907, e estudou arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes – atual UFRJ. Também foi estagiário do escritório de Lúcio Costa e discípulo de Le Corbusier, sobrenome profissional de Charles Edouard Jeanneret-Gris, considerado a personalidade mais importante da arquitetura moderna. Foi o arquiteto responsável pelos projetos do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, pela Sede da Organização das Nações Unidas e pelo Parque do Ibirapuera, entre outros. Foi convidado pelo então Presidente da República, Juscelino Kubistchek para projetar

vários prédios públicos da futura capital, Brasília. Entre seus projetos estão os do Palácio da Alvorada, o do Congresso Nacional do Brasil e o da Catedral de Brasília. Oscar Niemeyer faleceu em 05 de dezembro de 2012, aos 104 anos de idade. Tinha 57 anos quando se envolveu no acidente que vitimou o ciclista José Chagas Gomes e trabalhava em Brasília como professor da UnB.

José Chagas Gomes tinha 36 (trinta e seis) anos de idade quando sofreu o acidente que lhe tirou a vida. Trabalhava como servente da CISBRASA – Engenharia LTDA. Morreu em 22/3/1965. O laudo médico apresentou fraturas no braço e no fêmur esquerdo, além de hemorragia no coração e no pulmão.